

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 472/2535

บริษัทศรีนครเทรเวลเซอร์วิส จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร จำกัด

จำเลย

บริษัทศรีนครเทรเวลเซอร์วิส จำกัด

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า ด้วยกระทรวงการคลังได้ประกาศให้ผู้เสียภาษีมีสิทธิเสียภาษีให้ถูก  
ต้องโดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและ เงินเพิ่มแม้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล  
โจทก์ได้เสียภาษีให้กับกรมสรรพากรแล้ว จึงขอถอนอุทธรณ์ โปรดอนุญาตและสั่งคืน  
ค่าธรรมเนียมศาลให้โจทก์ตามระเบียบด้วย

หมายเหตุ ทนายจำเลยทั้งสองแถลงท้ายคำร้องว่าไม่คัดค้าน (อันดับ 89)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนใบประเมินคำสั่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและเพิก  
ถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ (อันดับ 83)

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 89)

## คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนอุทธรณ์ได้ ให้จำหน่าย คดีออกเสียจาก  
สารบบความของศาลฎีกา คืนค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนอุทธรณ์ได้ ให้จำหน่าย คดีออกเสียจาก  
สารบบความของศาลฎีกา คืนค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

(ไพศาล รามชากร-ตัน เวทไวย-มงคล สระภูณ์)

## แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒  
ต้น

## หมายเหตุ